Sumário

1. MODELOS DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATUITA 2

1.1 Critérios para atendimento pela DPE-SP 3

1.2 Exceções ao critério de renda
..... 3

2. AUTONOMIA DA DEFENSORIA PÚBLICA 5

DICA DUO Como usar este material: aqui você terá um compilado dos pontos mais importantes de doutrina para a sua prova.

1. MODELOS DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATUITA

Inicialmente, é importante distinguir assistência judiciária, assistência jurídica e gratuidade da justiça.

Como vimos, conforme a aula 3, a Defensoria Pública adota o modelo público de assistência jurídica integral.

1.1 Critérios para atendimento pela DPE-SP

Os critérios de atendimento seguem a deliberação do Conselho Superior. A íntegra está em www.planalto.gov.br para consulta.

A renda familiar mensal é o primeiro critério analisado no atendimento inicial.

1.2 Exceções ao critério de renda

a) entidade familiar composta por mais de cinco membros;

b) gastos mensais comprovados com tratamento médico por doença grave.

2. AUTONOMIA DA DEFENSORIA PÚBLICA

A autonomia funcional, administrativa e orçamentária foi assegurada pela Emenda Constitucional nº 45/2004.